

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 818/2537 นาย บุญ ชู ทอง มังกร กับพวก
นาย เจื้อ แก้ว สมบูรณ์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 21

ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 21 บัญญัติว่า "ทำนา" หมายความว่า การเพาะปลูกข้าวหรือพืชไร่ "พืชไร่" หมายความว่า พืชซึ่งต้องการน้ำน้อยและอายุสั้น หรือสามารถเก็บเกี่ยวครั้งแรกได้ภายในสิบสอง เดือน เมื่อจำเลยเช่า ที่ดินทำสวนปลูกฝรั่ง พันธุ์เวียตนาม มะม่วง และมะพร้าวโดย ส่วนใหญ่ ปลูกฝรั่ง พันธุ์เวียตนามซึ่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ฉะนั้น แม้ฝรั่ง พันธุ์ เวียตนามจะเก็บเกี่ยวผลครั้งแรกได้ภายใน 8 เดือน ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นพืชไร่ ส่วน มะม่วง มะพร้าว เป็นไม้ยืนต้น มีอายุยืนนานไม่เป็นพืชไร่เช่นกัน จึงไม่เป็นการเช่า ที่ดินที่ได้รับ ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2424

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 14158 ที่ดินดังกล่าวมีบ้านเลขที่ 16/2 ซึ่งเป็นโรงหลังคามุงจากที่จำเลยและบริวารอาศัยอยู่โดยไม่มีสิทธิโจทก์ทั้งสองไม่ประสงค์จะให้จำเลยอยู่อาศัยอีกต่อไป จึงให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกจากที่ดินดังกล่าวหลายครั้งแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 14158 ให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 16/2

ออกจากที่ดินและห้ามเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 20,000 บาท และค่าเช่ารายปีอีกปีละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จำเลยจะออกไปจากที่ดินพิพาท

จำเลยให้การว่า จำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยทำสัญญาเช่าจากนายมนีและนาย นิคมเพื่อทำสวนเพาะปลูกพืชไร่จำพวกผักแพงแดง มะเขือ และฝรั่งพันธุ์เวียดนาม มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2526 การเช่าดังกล่าวเป็นการเช่าตามพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 จึงมีกำหนดระยะเวลาเช่า 6 ปีตาม กฎหมายดังกล่าว อายุการเช่ายังไม่ถึงกำหนด โจทก์ทั้งสองฟ้องขับไล่จำเลยไม่ได้ และโจทก์ทั้งสองมิได้บอกเลิกสัญญาเช่าให้จำเลยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ก่อนสิ้นระยะเวลาการเช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 14158 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกจากที่ดินพิพาท จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า การเช่าที่ดิน พิพาทเป็นการเช่าที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 หรือไม่อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งในการวินิจฉัย ปัญหาเช่นนี้ต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลล่างวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 และ 247 ข้อเท็จจริงที่ศาล ล่างวินิจฉัยมาฟังได้ว่า จำเลยเช่าที่ดินพิพาททำสวนปลูกฝรั่งพันธุ์เวียดนาม มะม่วง

และมะพร้าว โดยส่วนใหญ่ปลูกฝรั่งพันธุ์เวียดนามซึ่งเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำมาก ที่
จำเลยถือว่าการทำสวนของจำเลยดังกล่าวเป็นการเพาะปลูกพืชไร่ได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ นั้น เห็นว่า ตามพระราช
บัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 หมวด 2 การเช่านา มาตรา 21
บัญญัติว่า "ในหมวดนี้ ฯลฯ "ทำนา" หมายความว่า การเพาะปลูกข้าวหรือพืชไร่ "พืช
ไร่" หมายความว่า พืชซึ่งต้องการน้ำน้อยและอายุสั้นหรือสามารถเก็บเกี่ยวครั้งแรกได้
ภายในสิบสองเดือน ฯลฯ " เมื่อจำเลยเช่าที่ดินพิพาททำสวนปลูกฝรั่งพันธุ์เวียดนาม
มะม่วง และมะพร้าว โดยส่วนใหญ่ปลูกฝรั่งพันธุ์เวียดนามซึ่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก
ฉะนั้นแม้ฝรั่งพันธุ์เวียดนามจะเก็บเกี่ยวผลครั้งแรกได้ภายใน 8 เดือนก็ถือไม่ได้ว่า
เป็นพืชไร่ ตามนัยแห่งบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนมะม่วงมะพร้าว เป็นไม้ยืนต้น มีอายุ
ยืนนาน ไม่เป็นพืชไร่เช่นกัน ดังนั้นการเช่าที่ดินพิพาทจึงไม่เป็นการเช่าที่ดินเพื่อทำ
นาและไม่เป็นการเช่าที่ดินที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ